

1500227-51.2022.8.26.0613
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... VI, ambos da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500227-51.2022.8.26.0613 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500227-51.2022.8.26.0613
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159555/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 25516829 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2159555 - DEL.POL.TAMBAU
Autor:
Justiça Pública
Réu:
THIAGO HONORIO DE OLIVEIRA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. Artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 11 de junho de 2022, por volta das 21h47min., em via pública na Rua Monsenhor João Correa de Carvalho, Bairro Bairro Terra de Santo Antônio, neste município e comarca de Tambaú - SP, o denunciado, em comunhão e unidade de desígnios com o adolescente Renan Cristian Oliveira Moreira, trazia consigo, visando à mercancia ilícita, 10 pinos de cocaína

(6,78g.) e 22 pedras de crack (3,64g.), substâncias capazes de provocar dependência física e psíquica, tudo sem autorização

Segundo o Ministério Público, "o denunciado e o adolescente se aliaram para a prática do tráfico e se posicionavam em uma esquina, onde o denunciado trazia consigo as drogas mencionadas e contava com o auxílio do adolescente. Após denúncias anônimas que os vinculavam, com descrições específicas de características e cores de vestimentas, o policiais realizaram a abordagem e como adolescente foi encontrado o valor de R\$160,00 frutos do tráfico e com THIAGO as drogas descritas anteriormente, além do valor de R\$1.177,00 e um celular".

O réu foi notificado. (fl. 133)

Defesa preliminar apresentada (fls. 109/112).

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022 (fls. 121/122).

O réu foi citado (fl. 156).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de novembro de 2022, às 15:45. (fl. 121/122).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais por debates orais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa as rés a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar

o comercio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos, auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação preliminar (fls. 17/18 e 19/20), laudo pericial (fls. 88/90 e 91/93), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 94/95), além da prova oral produzida.

José Carlos de Carvalho Ferreira, policial militar, disse que em patrulhamento recebeu informações de motorista de veículo que havia duas pessoas traficando nas imediações. Disse que a denunciante informou que seriam duas pessoas, estando uma de blusa amarela e outra preta, estando ambos de bermuda, disse que tinham tatuagem no pescoço. No local encontrou as pessoas descritas sentadas. Disse que foram abordados e em revista pessoal localizou drogas e dinheiro com um deles, com o menor havia um celular e R\$160,00. Disse que com o réu havia 10 microtubos de cocaína e 22 pedras de crack. Disse que foi informado que o menor estava de camisa amarela e o maior com camisa preta. Disse que a denunciante informou exatamente o local em que estaria o réu e o menor. Disse que no local estavam apenas THIAGO HONÓRIO DE OLIVEIRA, em seu interrogatório, disse que a acusação é verdadeira. Disse que pegou a droga para vender. Em relação ao adolescente disse que ele estaria indo para uma mercearia.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação preliminar (fls. 17/18 e 19/20), laudo pericial (fls. 88/90 e 91/93), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 94/95), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03) e pela prova oral produzida em audiência.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

Já existiam denúncias anônimas indicando que a dupla estaria promovendo a mercancia ilícita de drogas. Os réus foram previamente identificados por transeunte, a qual relatou aos policiais que ambos praticavam o delito, além de descrever as vestes de cada. Ato contínuo, ambos foram abordados, quase às 22h00, sentados em local isolado. Com o adolescente foi encontrada quantia em dinheiro, com o réu havia quantia significativa de dinheiro além da droga apreendida.

Fica evidente, portanto, a contribuição do réu para a prática do delito, desenvolvendo a conduta como habitualmente tem sido identificado nesta comarca, com participação e auxílio do adolescente. Embora nenhum ato tenha sido praticado diretamente pelo adolescente, o horário do crime, a existência de numerário em seu poder e a descrição prévia de que ambos estariam praticando o crime é suficiente para reconhecer a participação do menor na prática do crime.

Quanto ao tráfico, o réu confessou sua prática.

Sendo assim, não restam dúvidas sobre a autoria do crime imputada ao réu.

Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Observo que o Réu, não responde por outros processos, é primário e possui bons antecedentes, além de não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Diante disto, é imperiosa a aplicação do §4º do art. 33, da Lei 11.343/06. A natureza da substância (cocaína) e a quantidade de droga não impedem a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Logo, diante dos elementos presentes nos autos, é devida a aplicação do redutor de 1/3, considerando a diversidade e a quantidade da droga. Destaco, ainda, que o crime foi praticado em conjunto com adolescente, desta forma, nos termos do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, é devida a aplicação da majorante. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável. A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade não merece ser exasperada. Não maus antecedentes, considerando que a condenação anterior pela prática do art. 28 da Lei 11.343/06 não induz reincidência, segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não tem aptidão para resultar no reconhecimento da circunstância judicial negativa. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Todavia, não é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Terceira etapa. Presente a causa de aumento de pena do art. 40, VI (1/6) e a causa de diminuição do art. 33, §4º (1/3), ambos da Lei 11.343/06.

Fixo a pena em 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO

Diante do montante da pena arbitrada e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, fixo o regime aberto para cumprimento da pena..

As circunstâncias judiciais indicam a POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direito. A pena aplicada é inferior a quatro anos, não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, não é reincidente em crime doloso. Destarte, tratando-se de condenação superior a um ano, converto a pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

Considerando a inexistência de local para cumprimento da medida nesta Comarca, o acusado deverá permanecer em sua residência, no período das 20:00 horas de sábado até as 06:00 horas de domingo, bem como das 20:00 horas de domingo até as 06:00 horas de segunda-feira, convertendo-se a limitação de final de semana em interdição temporária de direitos.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu THIAGO HONÓRIO DE OLIVEIRA pelo crime previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 33, §4º e art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando a pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 388 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana).

Diante do montante da pena aplicada e do regime estabelecido, revogo a prisão preventiva do acusado, determinando a imediata EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA